



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/128/2017, 5/779/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

חברת ניהול לבניין מרכז הטקסטיל בע"מ

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד דינה דן
מגדל עזריאלי 5, מגדל מרובע, קומה 35, תל אביב

נגד

חברת נספיר בע"מ

1

נתבעים

פיליפ חלפון

2

באמצעות ב"כ: עו"ד ג'ררד בנישו
הלל 23 ירושלים

חברת נספיר בע"מ

1

בתיק:
5/128/2017

תובעים שכנגד

פיליפ חלפון

2

באמצעות ב"כ: עו"ד ג'ררד בנישו
הלל 23 ירושלים

נגד

חברת ניהול לבניין מרכז הטקסטיל בע"מ

נתבעת שכנגד

באמצעות ב"כ: עו"ד דינה דן
מגדל עזריאלי 5, מגדל מרובע, קומה 35, תל אביב

פסק דין

עניינו העיקרי של פסק דין זה הוא שיעור התשלומים שבו יש לחייב את הנתבעים על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) בשל חלקם בניהול ותחזוקה של הבית המשותף הידוע כ"בית הטקסטיל" ברחוב קויפמן בתל אביב הידוע כגוש 7003 חלקה 14 (להלן – הבית המשותף), ותביעה שכנגד שהגישו הנתבעים בנוגע לעניינים אלו.

כללי

1. התובעת (והנתבעת שכנגד) היא חברת ניהול המנהלת את השטחים המשותפים בבית המשותף. הבית המשותף נרשם בשנת 1996, ויש לו תקנון מוסכם מאז רישומו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. הנתבעים (והתובעים שכנגד) הם בעלים או חוכרים של תתי חלקות 7, 24, 25, 26 ו-27 בבית המשותף. הנתבעת 1 (להלן – נספיר, או הנתבעת 1) היא הבעלים של מחצית מקומה 3, קומה 4 וחלק מקומת הקרקע בבית המשותף. הנתבע 2 (להלן – חלפון או הנתבע 2) הוא החוכר לדורות של מחצית מקומה 3 בבית המשותף, הרשומה כחלקות משנה 24 ו-25.

עיקר טענות התובעת ונתבעת שכנגד

3. לטענת התובעת, החל מחודש מרץ 2015 חדלה נספיר לשלם דמי ניהול שוטפים בגין השטחים שבבעלותה ששטחם 713 מ"ר. התובעת ציינה כי עד לחודש מרץ 2015, שילמו הנתבעים דמי ניהול בגין שטח של 2,380 מ"ר. על פי הסכם מיום 1.8.2013 שטחו של חלפון מושכר לקונסוליה הרוסית המשלמת מאז דמי ניהול על פי שטח של 1,649 מ"ר, ועל כן, הפסקת התשלומים על ידי נספיר מתייחסת ליתרת השטח שהיקפו 713 מ"ר. בנוסף, נספיר וחלפון סרבו לדרישת התובעת לשלם דמי ניהול נוספים בגין שטח של 613 מ"ר אשר לטענתה נובע משיטת החיוב המחייבת בבית המשותף, כאשר הסתבר בדיעבד שבמשך שנים שילמו הנתבעים בחסר.

4. עוד לטענתה, על הנתבעים לשלם את חלקם היחסי בהוצאות דרישת מערך הכבאות.

5. לטענתה, השטח בו חוייבה נספיר על פי הסכמי הניהול החתומים על ידה הוא 1,649 מ"ר וכן 731 מ"ר ובסך הכל 2,380 מ"ר. לטענתה, ההסכם עליו מתבססת נספיר המתייחס לשטח של 1,520 עליו חויבה לכאורה טקסידו, החברה ממנה רכשה נספיר את זכויותיה (להלן – טקסידו) הוא טיוטת הסכם ולא הסכם מחייב. לטענתה, הנתבעים ויתרו בהקשר זה על עדותו של מר דוד שרעבי, שיכול היה להעיד על הסכום שטקסידו הייתה משלמת, ועניין זה פועל לרעתם. לפיכך לטענתה, יש לדחות את טענת נספיר שהיא נכנסה בנעלי טקסידו לעניין חיובה בדמי הניהול, באופן שיש לחייבה על שטח קטן יותר.

6. לטענתה, השטחים הרשומים על שם הנתבעים בנסח הרישום הם 2,203 מ"ר, וחלקם ברכוש המשותף הוא 102/1149, כאשר שיטת חישוב חוב דמי הניהול וההוצאות מחושבים כנגזרת של שטחים אלו.

7. לטענת התובעת, על פי סעיף 17.ב להסכם מספטמבר 1996 שבין התובעת לבין נציגות הבית המשותף, חלקו של כל דייר בכלל ההוצאות של הבית המשותף הוא בהתאם למפתח שייקבע על ידי חברת הניהול. הוראה דומה קבועה גם בסעיף 9.ד להסכמי הניהול עליהם חתומה נספיר מול התובעת. שיטת החישוב הנהוגה בבית המשותף נקבעה עוד בתקופת חברת הניהול הקודמת, ואושררה בהחלטת הנהלת התובעת מיום 7.5.15. על פי שיטה זו, קומת רחוב עד קומה שניה מחוייבות בנטו + 20%, קומה שלישית עד עשירית בנטו + 44%, קומה אחת עשרה עד חמש עשרה נטו + 45%, קומה שש עשרה עד תשע עשרה נטו + 46%. מרפסות פתוחות חויבו ב-25% משטחן. שטח החניון אינו מחויב בדמי ניהול. לטענתה, הנתבעים לא הציגו שיטת חישוב אחרת הסותרת את המפתח הנהוג בבית המשותף.

8. לטענתה, לאחר בדיקה שנעשתה, התגלה כי הנתבעים משלמים בחסר, ועל כן עליהם להשיב את החסר. התובעת פירטה בתחשיב כיצד מכפלת השטחים שבבעלות או בחכירת הנתבעים לפי הקומה בה הם נמצאים והיותם שטח עיקרי או מרפסת פתוחה, מביאה לכך שהשטח לגביו יש לחייבם הוא 2,993 מ"ר, שהם 613 מ"ר יותר מהשטח של 2,380 על פיו שילמו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעבר. לטענת התובעת אין בידה תשריט של הקומה השלישית ועל כן אינה יודעת מהי חלוקת השטחים שבין הנתבעים בקומה זו.

9. לעניין השתתפות בהוצאות שנגרמו עקב דרישת מערך הכבאות, טוענת התובעת שמדובר בדרישות הנוגעות לבית המשותף בלבד ולא לשטחי החניון. לפיכך הוחלט כי החיוב יחול רק על בעלי השטחים בבית המשותף, וכאשר יידרש החניון לבצע את הדרישות, יחולו העלויות על החניון בלבד. לטענתם, נותר לנתבעים חוב בגין דרישות אלו בסך של 50,356 ₪, אשר יש להוסיף לו הפרשי הצמדה וריבית מיום 2.4.2015 עד למועד התשלום בפועל. לטענתה, טענות הנתבעים בסיכומיהם בעניין הצגת אסמכתא לתשלום הם הרחבת חזית, שכן מעולם לא חלקו על החוב, אלא על היקף חלקם הנובע מאי חיוב החניון.

10. לטענתה, שילמה עד שנת 2014 חיובי ארנונה בשל מחסן הגז שהיה כל אותה עת בחזקתה ובבעלותה של נספיר, ועל כן לטענתה על נספיר להשיב לה סך של 20,580 ₪. באשר לטענת הנתבעים שעל התובעת להשיב להם תשלומי ארנונה ששילמו במקום חברת החניון, נטען כי התובעת חזרה בה מדרישתה כלפי הנתבעים בגין תשלומי ארנונה שחברת החניון שילמה במקומם, שכן חברת החניון אינה צד להליך, ועל כן הנתבעים אינם יכולים לאחוז במקל משני קצותיו ולדרוש מהתובעת חוב ששולם על פי הטענה במקום חברת החניון.

11. לטענת התובעת, היתה רשאית להחריג את החניון מתשלום דמי ניהול. זאת לאור סעיף 6.02.1 לתקנון המוסכם הקובע שאין להטיל הוצאות על כלל היחידות בגין שירותים הניתנים להפרדה. ועל כן אין מקום לחייב את החניון שנמצא במבנה פיזי נפרד ואינו נהנה משירותים שונים המסופקים לדיירי הבניין. לטענתה, גם סעיף 17ב להסכם עם הנציגות מאפשר לחברת הניהול לקבוע מפתח לחיוב בדמי ניהול ונקבע שהיא רשאית להפלות בין סוגי עסקים שונים. לטענתה, גם הסכמי הניהול עליהם חתומה נספיר קובעים, בסעיף 9ד שחברת הניהול היא שתקבע את המפתח לחיוב בהוצאות. לטענתה, נספיר הצהירה בהסכם המכר לרכישת הנכס, שבדקה בין היתר את מצבו בהנהלת הבית. לפיכך יש לראות אותה כמי שבדקה ולכל הפחות הכירה את מערכת ההסכמים שהסמיכה את התובעת להחריג את החניון.

12. לטענת התובעת, חלק מהסכומים שנתבעו בתביעה שכנגד התיישנו, וסכומים אחרים נגועים בשיהוי כבד. בכל מקרה לטענתה, לא היתה זכות לנתבעים לקזז דמי ניהול עתידיים מהחוב הנטען. בנוסף לטענתה, התביעה שכנגד מבוססת על מערכת הסכמית שונה מהתביעה העיקרית, ואינה נובעת מאותן נסיבות, ועל כן לא חל סעיף 4 לחוק ההתיישנות.

13. לטענתה, יש לדחות את טענת הנתבעים שהתובעת אינה חברת ניהול ואינה מוסמכת לגבות את דמי הניהול או לנקוט בהליכים נגדם. לטענתה, הוחלט באסיפה מיום 14.6.2007 להאריך את ההתקשרות עמה בעוד 5 שנים או עד לשינוי הייעוד של הבניין (שטרם שונה). לטענתה התנאי של "המועד הקרוב מביניהם" שהועלה כהצעה באסיפה, לא היה בהצעה שהועלתה להצבעה. לטענתה, העדות שנתנה מטעם הנתבעים בעניין כללה סתירות ושינוי גרסאות. לטענתה הנתבעים ראו ורואים בתובעת חברת ניהול לכל דבר וענין ומקבלים ממנה שירותים. כמו כן לטענתה ומבלי לגרוע מהאמור, הצדדים בהתנהגותם במהלך השנים המשיכו בפועל את ההתקשרות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. לאור האמור, לטענת התובעת, על הנתבעים לשלם לתובעת סך של 1,448,301 ₪ בתוספת מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין. הסך האמור כולל:

- א. חוב דמי ניהול הנובע מחיוב חסר עבור 613 מ"ר מיום 25.8.2005 ועד למועד הגשת התביעה, בסך של 1,197,557 ש"ח.
 - ב. חוב דמי ניהול מחדש מרץ 2015 ועד להגשת התביעה – על נספיר לשלם סך של 187,125 ₪.
 - ג. בגין מערך הכבאות על נספיר לשלם סך של 43,039 ₪, ובתוספת מע"מ סך של 50,356 ₪ (החוב הנוטר בהתחשב בתשלומים שבוצעו לאחר הגשת התביעה).
 - ד. בגין דמי שימוש מיום 25.8.2005 ועד להגשת התביעה על נספיר לשלם סך נוסף של 20,580 ₪.
- בנוסף מבקשת התובעת לחייב את הנתבעים לשלם חוב שהצטבר לאחר הגשת התביעה, בשל העובדה שמדובר בסכומים חודשיים זהים.

עיקר טענות הנתבעים והתובעים שכנגד

15. לטענת הנתבעים התובעת פועלת בחוסר תום לב ובניגוד עניינים, שכן חברת הניהול היא בעלים של תתי חלקות 8, 11 ו-20 בבית המשותף, וכן מנהל התובעת הוא גם מנהל החברה המחזיקה בחניון. לטענתם חברת הניהול היא נאמנה של דיירי הבניין ופועלת כשלוחתם ועל כן היה עליה לפעול בתום לב וללא אינטרסים זרים.

16. לטענת הנתבעים, עליהם לשלם דמי ניהול בגין שטח של 1,520 מ"ר בלבד בהתאם להסכם הניהול שבין התובעת לבין טקסידו. לטענתם, התובעת לא הצביעה על שום מסמך התומך בדרישתה לחייב את הנתבעים לשלם דמי אחזקה בגין 2,993 מ"ר, המהווה תוספת של 44% לשטח הנכס שלהם הרשום בלשכת רישום המקרקעין. לטענתה, גם טקסידו חויבה בגין שטח של 1,520 מ"ר, אולם התובעת באופן מכוון נמנעה מלהציג מסמכים בנוגע לתשלומים ששילמה טקסידו.

17. לטענת הנתבעים, הפחתת דמי הניהול כלפיהם נובעת מאי קבלת שירותי ניקיון ומיזוג בשטח הפרטי שלהם, אולם לחניון ניתן פטור מתשלומים בגין שירותי אחזקה ברכוש המשותף, שזהים לשירותים שמקבלים הנתבעים. לפיכך לטענתם אין מקום להחריג את החניון מתשלום דמי אחזקה, ועל התובעת לגבות מחברת החניון את התשלומים שפורטו בכתב התביעה שכנגד, וכן להורות לתובעת לגבות ממנו את הסכומים החל ממועד הגשת התביעה שכנגד.

18. לטענת הנתבעים, יש לחייב את החניון לשלם גם את דמי הכבאות בהתאם לחלקו ברכוש המשותף. לטענתם, חלקם של הנתבעים בדמי הכבאות עומד על 96,626.4 בלבד, והם שילמו לאחר התביעה סכום העולה על חלקם ויש להשיב להם את ההפרש.

19. לטענתם, התובעת הגישה את התביעה נגדם בהיעדר סמכות, ואין יריבות בין הצדדים. לטענתם, על פי הסכם הנציגות, אשר נחתם מול חברת ניהול שקדמה לתובעת, הועברה הפעילות לתובעת תוך הגבלת משך התקופה עד לשנת 2006. לטענתם, לטענת התובעת בדבר הארכת תוקף ההסכם עד לשינוי יעוד הבניין אין שום תימוכין בפרוטוקול האסיפה הרלוונטית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. לטענת הנתבעים, על התובעת לשלם להם סך של 97,543 ₪ בגין סכומי ארנונה ששילמו הנתבעת עבורה בגין ארנונה על מחסנים של התובעת. לגבי דרישת התובעת להחזיר ארנונה ששילמה לטענתה בגין חדר הגז, טוענים הנתבעים שיש לדחות את הטענה שלא נתמכה בכל ראיה.

21. באשר לטענת ההתיישנות שטענה התובעת בנוגע לתביעה שכנגד, טוענים הנתבעים שהם לא העלו טענת התיישנות בגין חיובם בדמי ניהול על שטח של 613 מ"ר נוספים אף שהחיוב חושב משנת 2005, ועל כן על פי סעיף 4 לחוק ההתיישנות, לא ניתן להשמיע טענת התיישנות נגד תביעה שכנגד כשנושאן אחד או כשהן נובעות מאותן נסיבות. עוד לטענתם, רכיבי התביעה שכנגד נודעו להם רק משנת 2014, בניגוד לתובעת אשר ידעה בכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה בגין אלו שטחים היא מחייבת את הנתבעים בדמי ניהול.

22. באשר לחישובי ריבית והצמדה טוענים הנתבעים שאין צורך לפרטם שכן הם מחושבים בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה וחלים מיום היווצרות העילה.

ההליך

23. כתב התביעה העיקרי הוגש ביום 3.11.2016. ההליך התנהל בתחילתו בפני כב' המפקח (כתוארו אז) א' סילברמן ובהמשך בפני כב' המפקחת (כתוארה אז) י' ענתבי שרון. לאחר מינוי הח"מ כמפקחת בלשכת תל אביב, במאי 2019, התנהל ההליך בפני הח"מ. בשל חילופי מפקחים ובשל בקשות מטעם הצדדים, נדחתה ישיבת ההוכחות מספר פעמים, ובסופו של דבר התקיימה בפני הח"מ.

24. במסגרת ההליך הוגשו בקשות שונות, אתיחס לשתיים מהן.

25. בבקשה שהוגשה מטעם הנתבעים לסילוק התביעה על הסף, החליט כב' המפקח סילברמן לדחות את הבקשה בשל היותה טעונה בירור עובדתי ומשפטי, ועל כן נמצא שאין מקום לסילוקה על הסף טרם הבירור.

26. התובעים שכנגד (הנתבעים) הגישו בקשה לתיקון התביעה שכנגד ולצירוף חברת החניון כנתבעת נוספת בתביעה שכנגד. הבקשה נדחתה על ידי הח"מ בשל השלב המאוחר של ההליך בו הוגשה ובשל תוספת העניינים שהתבקשו בה.

27. ביום 30.12.2020 התקיימה ישיבת ההוכחות בתיק, ולאחר מכן נקבע התיק לסיכומים בכתב.

דיון והכרעה

מעמדה של התובעת ושאלת היריבות

28. סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: חוק המקרקעין) קובע:

"(1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה – מתחזק).

(2) החלטה לענין התקשרות עם מתחזק מסוים או לענין החלפתו תתקבל בידי בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

29. מתחזק שמונה כאמור, יכול להיות צד להליך משפטי המתנהל בפני המפקח על רישום מקרקעין, על פי הקבוע בסעיף 72 (ג) לחוק המקרקעין.

30. הנתבעים לא הכחישו את טענת התובעת, כפי שנטענה בכתב התביעה, שהיא מונתה למתחזק, אף שהמונח בו משתמשים התובעת והנתבעים בסיכומיהם הוא "חברת ניהול", אלא שלטענתם, תוקף ההסכם שנחתם עמה על ידי הנציגות פג. כמו כן, הוראות התקנון המוסכם של הבית המשותף תומכות בכך שמעמדה של התובעת הוא של "מתחזק" במובן סעיף 71 (ב) האמור.

31. לבית המשותף יש כאמור תקנון מוסכם, אשר צורף כנספח 12 לתצהיר מטעם התובעת.

32. סעיף 61 לחוק המקרקעין קובע שבית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף. סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין קובע שהתקנון וכל שינוי בו ניתנים לרישום, ומשנרשמו, כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן. התקנון המוסכם נרשם בשנת 1996 עם רישומו של הבית המשותף, לפני שהנתבעים רכשו את היחידות שבבעלותם. לפיכך התקנון המוסכם מחייב את הנתבעים.

33. סעיף 6.08 לתקנון המוסכם קובע ששירותי האחזקה בבית המשותף יבוצעו על ידי חברת אחזקה על פי הסכם שייחתם בינה לבין הנציגות. סעיף 10 לתקנון מתייחס לגביית תשלומים על ידי הנציגות או חברת האחזקה. סעיף 11.04 מתייחס לסמכות הנציגות או חברת האחזקה לנקוט בהליכים משפטיים כלפי מי שאינו עומד בהוראות התקנון. מכאן שהתקנון המוסכם קובע שלכל הפחות רוב הניהול והתחזוקה של הרכוש המשותף יבוצעו על ידי חברת אחזקה, ועל כן עולה שלחברת אחזקה כאמור מעמד של מתחזק על פי סעיף 71 (ב) האמור.

34. התובעת צירפה לתצהירה (נספח 1) את ההסכם מול הנציגות, שנחתם עם חברה אחרת, מרכז הטקסטיל בע"מ 18.9.1996 (להלן – הסכם הנציגות), ואשר נכתב בו שהוא ל-10 שנים. חברת מרכז הטקסטיל בע"מ היא חברה שפורקה מרצון מספר שנים לאחר חתימת הסכם הנציגות, ופעילותה בנוגע לאחזקת הבניין הועברה לחברת הניהול, שמנייתיה הוחזקו על ידי החברה שפורקה, ושטח החניון ופעילותו הועברו לחברת החניון שאף מנייתיה הוחזקו על ידי החברה שפורקה. כן צירפה התובעת לתצהירה (נספח 4) החלטה של בעלי השטחים בבית המשותף מיום 14.6.2007 לעניין חידוש הסכם הניהול שהסתיים. אין מחלוקת בין הצדדים שהסכם הניהול שחודש, חודש לאחר שהתובעת נכנסה בנעלי מרכז הטקסטיל בע"מ, ועל כן לא יכולה להיות מחלוקת לגבי העובדה שהחווה חודש מול התובעת. אציין בהקשר זה שהעד מטעם הנתבעים, סגרון, טען בחקירתו הנגדית שהשתתף בישיבה מתאריך 14.6.2007 בה דובר על חידוש ההסכם מול התובעת, ולא טען שהתנגד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לעצם היות התובעת צד להסכם, ומכאן שהנתבעים היו מודעים לכך שההסכם חודש בשנת 2007 מול התובעת ולא התנגדו לכך (ר' עמוד 15 לפרוטוקול הדיון מיום 30.12.2020 שורות 41-49).

35. בעניין הארכת ההסכם, נאמר בפרוטוקול האסיפה מיום 14.6.2007 כי אחד החברים הציע להאריך את ההסכם לתקופה של 5 שנים או עד לשינוי היעוד לפי הקרוב מביניהם. לאחר מכן נכתב שיו"ר האסיפה העלה להצבעה את ההחלטה להאריך את חוזה ההתקשרות עם חברת הניהול בעוד 5 שנים או עד לשינוי היעוד, ובהמשך נכתב שההצעה התקבלה ברוב מוחלט. לפיכך הצדדים חלוקים בשאלת ההחלטה שהתקבלה בפרוטוקול – האם כוונתה היתה לסיים את ההסכם בתום 5 שנים או בעת שינוי היעוד לפי המוקדם, או שכוונתה היתה להמשיך את ההסכם עד 5 שנים או עד לשינוי היעוד (שאין מחלוקת שטרם נעשה).

36. איני מוצאת צורך להכריע בשאלת פרשנות אותה החלטה, שכן תקנון הבית המשותף כולל הוראה לעניין מינוי מתחזק, והחוק קובע שנדרשת החלטה להחלפת מתחזק ברוב מסוים של בעלי דירות, ובמקרה דן עולה כי לא הוחלט על החלפת התובעת כמתחזק. בפועל עולה שהתובעת המשיכה לתת את השירותים לבית המשותף, תוך שיתר בעלי הנכסים בבית המשותף המשיכו לקבל את היותה מתחזק בהתנהגותם, ואף הנתבעים עצמם המשיכו לקבל ממנה שירותים וכן שילמו לה את דמי הניהול השוטפים עד חודש מרץ 2015, עת החלו המחלוקות לעניין הסכומים שעל הנתבעים לשלם. חיזוק לכך ניתן לראות בחקירתו הנגדית של מר סגרון שהעיד מטעם הנתבעים, ממנה עלה שמעולם לא פנה בבקשה להחליף את התובעת ולטענתו הניח שהתובעת פועלת בסמכות, ורק בדיעבד הבין לטענתו שההסכם עמה פקע בשנת 2012 (ר' עמוד 16 לפרוטוקול הדיון מיום 30.12.2020 שורות 33-14). ניתן לראות בנתבעים אף כמי שמושתקים מלטעון טענות בעניין מעמדה של התובעת בשל התנהלותם האמורה במשך עשר שנים (ר' לעניין זה פסק דינו של כב' המפקח מאיר פורת בתיק (פ"ת) 145/17 ניסים ביטון נ' נכסי מלכת שבא אילת (5.9.2021)[פורסם בנבו].

37. כאמור, על פי סעיף 6.08 לתקנון המוסכם של הבית המשותף, שירותי האחזקה בבית המשותף יינתנו על ידי חברת אחזקה. שילוב של סעיף זה עם הוראת סעיף 71(ב)(2) לחוק המקרקעין, הקובעת שיש צורך בהחלטה של בעלי דירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם כדי להחליף מתחזק, ובהינתן המשך פעילות התובעת בתחזוק הבית המשותף בפועל מבלי שהתבקשה לסיים פעילותה, מביאים למסקנה שהתובעת שימשה בעת הגשת התביעה כמתחזק על פי חוק המקרקעין. כעולה מהאמור, הנתבעים מצדם לא טענו וממילא לא הציגו כל ראיה לעניין קבלת החלטה על החלפת התובעת כמתחזק, או לעניין הודעה כלשהי שנמסרה מצד הגורמים הרלוונטיים בבית המשותף לעניין הפסקת פעילותה.

38. משכך, ובהתאם להוראת סעיף 11.04 לתקנון המוסכם, היתה התובעת מוסמכת להגיש את התביעה.

39. אמנם אין באמור לעיל כדי להכריע בשאלת תוקפן של הוראות הסכם הנציגות, אלא רק בשאלת המשך כהונתה של התובעת כ"מתחזק" והיותה מתחזק בעת הגשת התביעה, אך שאלת תוקפן של הוראות הסכם הנציגות אינה משפיעה על תוצאת פסק הדין. ראשית, משום שהנתבעת 1 עצמה חתמה על הסכמי ניהול מול התובעת, ללא מועד סיום, שהוראותיהם דומות להוראות הסכם הנציגות. שנית, כפי שיורחב להלן, אני סבורה שלא ניתן לחייב את הנתבעים בסכומים העולים על אלו שניתן לחייבם על פי התקנון המוסכם,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ויש לפרש את הן את הסכמי הניהול עליהם חתמה הנתבעת 1 והן את הסכם הנציגות כך שיעמדו בקנה אחד עם הוראות התקנון המוסכם.

שאלת ניגוד העניינים של התובעת

40. טענת הנתבעים, שבעלי המניות בחברת מרכז הטקסטיל, אשר העבירה את פעילות הניהול לתובעת, הם בעלי מרבית הנכסים בבית המשותף, לא נסתרה. בנוסף, מנהל התובעת הסביר בחקירתו שהדירקטורים של התובעת הם אותם דירקטורים של חברת החניון, שמחזיקה בחניון, והחניון, הרשום כיחידה נפרדת, הוא הנכס הגדול ביותר בבית המשותף (ר' פרוטוקול הדיון מיום 30.12.2020 שורות 1-8).

מכאן, שאכן לתובעת קשר הדוק לחלק משמעותי מבעלי הנכסים בבית המשותף. למרות זאת, וכפי שיורחב להלן, אין הדבר שולל את האפשרות שהתובעת תשמש כמתחזק, שכן חוק המקרקעין אינו קובע שמתחזק צריך להיות דווקא גורם חיצוני שאינו קשור לבעלי היחידות, והוראות אחרות בו מביאות למסקנה שהדבר אפשרי.

במצב הרגיל, נציגות בית משותף מתמנה מתנד בעלי הדירות, ועל כן קיים ניגוד עניינים מובנה אצל נציגיה, בין החובה לנהל את הרכוש המשותף בשם כל בעלי הדירות, לבין היותם בעלי דירות מסוימות בבית המשותף. מכאן שהחוק מאפשר מצב שבו מי שמנהל את הרכוש המשותף הוא גם בעלים של דירות בבית המשותף.

41. סעיף 71 לחוק המקרקעין אשר הוזכר לעיל, קובע מהם התנאים למינוי מתחזק ולהחלפתו, ומהן חובותיו וסמכויותיו.

מהוראות סעיף 71(ב) (1) האמור עולה שבעלי הדירות יכולים לתת למתחזק את כל סמכויות הנציגות או את רובן. מכיוון שלמתחזק קיימות לכל היותר סמכויות הנציגות, הרי שמבחינה מהותית, אינו שונה בתפקידיו מהנציגות. כמו כן, בשונה מנציגות שהחוק מאפשר לבחור אותה ברוב רגיל של בעלי דירות, לצורך בבחירת מתחזק יש צורך ברוב מיוחד, ככל שלא קיימת הוראה בעניין בתקנון. מהאמור עולה שאין מקום להחיל על מתחזק הוראה עקרונית האוסרת על הימצאותו במצב של ניגוד עניינים.

42. יחד עם זאת, נקבע בפסיקה, שכאשר כח הצבעה של מי מבעלי הדירות נותן לו יתרון משמעותי על פני האחרים, הרי שעליו לפעול בשקיפות ובהגינות כלפי יתר בעלי הדירות, מכח חובת תום הלב. חובה זו, בודאי חלה באופן מוגבר על נציגות או מתחזק המורכבת מבעלי נכסים כאמור, ומיעוט הרואה עצמו מקופח מפעולה של בעלי חלק משמעותי מהנכסים בבית המשותף, זכאי לפנות לערכאה המתאימה לקבלת סעד.

43. לעניין זה יפים הדברים שנאמרו בעש"א (חיפה) 15624-06-15 **פריבאי נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף** (8.11.2015) [פורסם בנבו]:

"הסוגיה של כוח הצבעה, המאפשר כפיית החלטות על המיעוט, עשויה להתעורר בכל מקרה בו אדם או גוף מחזיק ביותר מדירה אחת בבניין. כך ייתכן מצב, שאדם מסוים או קבלן, ירכשו מספר דירות בבית משותף מסויים, ועקב כך יהיה נתון להם כוח הצבעה החוסם את האפשרות לקבל כל החלטה שאינה לפי טעמים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

או לקבל החלטות שאינן לפי טעמים של המיעוט. תופעה זו אינה ייחודית לעניינים הנוגעים לניהול בתים משותפים דווקא, וניתן להיתקל בה בעניינים הנוגעים לניהול תאגידים, ניהול גופי ממשל ורשויות מקומיות, ארגונים בינלאומיים ועוד.

ככל שהדברים אמורים במקרה שלפני, כוח ההצבעה שהמערערת טוענת לו, דהיינו – "דעה אחת" בגין כל אחת מהיחידות שבבעלותה, הוא כוח הצבעה שהמחוקק נתן בידה. כוח זה לא ניתן לשלול ממנה בהחלטה שיפוטית או בפסק דין.

עם זאת, כוח ההצבעה החזק המצוי בידה של המערערת אינו יכול להיות מופעל על ידה ללא כל הגבלה ובאופן הפוגע ביתר בעלי היחידות בבית המשותף. בראש ובראשונה חייבת המערערת להפעיל את כוח ההצבעה שלה בתום לב, והדברים הובהרו במפורש בע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד ל"ו(4) 737 (1983) שם נקבע (מפי כב' השופט (כתוארו אז) ברק), בעמ' 740:

"במסגרת הניהול והשימוש הרגילים אין בעלי רוב החלקים - או בעל רוב החלקים - רשאים לקפח את המיעוט. שותף, הרואה עצמו מקופח, רשאי לפנות לבית המשפט, וזה יחליט "כפי שנראה לו צודק ויעיל בנסיבות הענין". בצד שני סייגים מיוחדים אלה יש להוסיף עוד שני סייגים כלליים, האחד שמקורו בחוק המקרקעין עצמו, והאחר בדין הכללי. הסייג הראשון קובע, כי בעלותו של שותף במקרקעין אין בה כשלעצמה "כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר" (סעיף 14 לחוק המקרקעין). הסייג השני קובע, כי הן הרוב והן המיעוט חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום-לב (סעיפים 39 ו-61 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973). המיעוט והרוב אינם זרים זה לזה. עבודות של קניין מקשרים ביניהם. חוק המקרקעין מעניק לכל אחד מהם כוחות כלפי רעהו. בהפעלת כוחות אלה יש לנהוג בהגינות."

ולמטה מדברים אלה (בעמ' 744 לפסק הדין):

"עצם העובדה, שהחלטת הרוב היא הקובעת בענייני הניהול והשימוש הרגילים, אין בה כדי לשחרר את הרוב מהחובה להציג את מלוא העובדות למיעוט ולשתפו בקבלת ההחלטה. מהחובה להפעיל את כוחו של הרוב בדרך מקובלת ובתום-לב מתבקשים, בין השאר, התייעצות עם המיעוט, העמדתו על הצורך בפעולה המתבקשת וגילוי כל העובדות הרלוואנטיות, תוך מתן הזדמנות למיעוט, אם יחפוץ, לפנות לבית המשפט בטענת קיפוח."

פסק דין זה ניתן בסכסוך שנגע לניהול משותף של מקרקעין לפי פרק ה' לחוק המקרקעין. ואולם, העקרונות שלעיל חלים גם על ניהול רכוש משותף בבית משותף, בין אם נרשם כבית משותף ובין אם לא נרשם ככזה."

ר' גם עש"א (חיפה) 15624-06-15 פריבאי נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף (8.11.2015)[פורסם בנבו].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

44. הנתבעים טענו שהתובעת אמורה לפעול כנאמנה וכשלוחה של בעלי הדירות וזאת בהתבסס על פסק הדין בה"פ (י-ם) 288/95 **בורלא נ' נופית** (30.1.1997)[פורסם בנבו]. אולם אין בפסיקה זו כדי להשליך על ענייננו, שכן שם נפסק במפורש שאין המדובר בחובות חברת הניהול על פי תקנון הבית המשותף, שכן באותו מקרה הבית המשותף לא נרשם ולא היה לו תקנון. כן נקבע כי הסכמי הניהול באותן נסיבות אינם מהווים תקנון והם שיוצרים את חובת הנאמנות.

45. סמכויותיהם של נציגות הבית משותף ושל מתחזק, אשר יכול לבצע חלק מסמכויות הנציגות או את כולן (סעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין), נקבעו בחוק המקרקעין, ועל כן, ככלל, בכל הנוגע לפעולותיהם במסגרת סמכויות אלו, חלות הוראות חוק המקרקעין, ולא ניתן להחיל עליהם באופן גורף את דיני השליחות והנאמנות.

במאמר מוסגר אוסיף שבמצבים מסוימים ניתן לראות בנציגות כשלוחה של בעלי הדירות בשל מעמדה המיוחד (ר' לעניין זה ת"א (תל אביב יפו) 50768-12-10 **פלוני נ' נציגות הבית המשותף** (30.11.20)[פורסם בנבו], וכן דיון לעניין מעמדה של הנציגות בספרו של אייזנשטיין "יסודות והלכות בדיני מקרקעין" חלק שלישי, עמודים 313-316, וכן בפסק הדין שניתן על ידי בתיק (מפקח תל אביב) 407/19 **אמיתי בעז נ' גבעת אנדרומדה** (27.10.2021)[פורסם בנבו]. אולם אין בכך כדי להחיל על הנציגות או על המתחזק את כל דיני השליחות והנאמנות.

46. מכאן, שאמנם אין מניעה עקרונית שמי שישמש נציגות הבית המשותף ואף המתחזק, ייצג את בעלי רוב כח ההצבעה בבית המשותף, ואף יהיה בעלים של רוב הדירות בבית המשותף, אך במצב דברים זה, עליו לפעול בשקיפות מוגברת ובתום לב, כדי שלא לפגוע בבעלי הדירות האחרים.

במאמר מוסגר אוסיף כי במצבים מסוימים עצם מינויו של המתחזק, או תנאים שנקבעו במסגרת מינויו, עלולים להוות פגיעה במיעוט, ואף ייתכן שלא יחייבו את המיעוט לאור הוראת סעיף 62(א) לחוק המקרקעין והוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק, הקובעות שלא ניתן לשנות זכויות של בעל דירה או להטיל עליו חובות או תשלומים שאינם על פי החוק, ללא הסכמתו. אך לא כך במקרה דנן, שבו ההוראות לעניין מינוי מתחזק היו קיימות בתקנון הבית המשותף עוד לפני רכישת הנכס על ידי הנתבעים, והנתבעים עצמם חתמו על הסכם עם התובעת.

47. לפיכך, צודקים הנתבעים בדבר חובתה של התובעת לנהוג בתום לב ובשקיפות מוגברת כלפי יתר בעלי היחידות בבית המשותף, ובכללם הנתבעים.

שיטת התובעת לחישוב דמי הניהול

48. סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

49. בענייננו, התקנון המוסכם קובע, מאז רישומו של הבית המשותף ב1996, הוראות בעניין שיעור השתתפות אחר מזה הקבוע בסעיף 58 האמור, ועל כן השיעור המחייב הוא זה שבתקנון המוסכם.

50. בתקנון המוסכם של הבית המשותף קיימת התייחסות לעניין חלוקת ההוצאות בין בעלי הנכסים כחלק מסעיף 6.02 (המתייחס גם לחיובים נוספים) כדלקמן:

6.02.1 הוצאות בגין שירותים שאין אפשרות להפרידן או להטילן על יחידות משנה מסויימות, או שאין זה מעשי או צודק לעשות זאת, מבחינת ניצול השירות או הנאה ממנו ע"י בעלי יחידות מסויימות, יוטלו על כל יחידות המשנה ללא יוצא מן הכלל ויחולקו ביניהן בהתאם לחלקם ברכוש המשותף;

6.02.2 למרות האמור בסעיף 6.03 תהא הנציגות רשאית לקבוע, כי לצורך קביעת שיעור ההשתתפות בהוצאות בגין שירותים מסויימים, תיעשה הבחנה בין סוגי העסק המנוהלים ע"י בעלי היחידות, כך שיקבע שיעור אחיד לחנויות, שיעור אחיד למחסנים, מסעדות, אולמי אירועים וכיוצא בזה.

כן נקבע בסעיף 6.03 לתקנון המוסכם:

"באותן הוצאות שיחולו על בעלי היחידות על פי סעיף 6.02.2 לעיל יתחלקו בעלי היחידות הנושאים באותן הוצאות בהתאם ובאופן יחסי לחלקם ברכוש המשותף"

בסעיף 6.07 לתקנון פורטו השירותים שינתנו לבעלי הדירות, והם כוללים "שירותים שנהוג לתיתם... בבית משותף מסוג הבית המשותף הנוכחי" ויוכלו לכלול, על פי הפירוט שניתן באותו סעיף, גם שירותים בפנים היחידות (כגון שירותי ניקיון).

51. בהסכם הנציגות (שהוא כאמור הסכם הניהול עליו חתמה הנציגות מול מרכז הטקסטיל בע"מ, חברת הניהול שקדמה לתובעת, ואשר התובעת נכנסה בנעליה), נקבע בסעיף 17ב כי חלקו של כל דייר בכלל הוצאות הבניין יהיה בהתאם למפתח שייקבע על ידי חברת הניהול.

52. בהסכמים שנחמו על ידי הנתבעת 1 מול התובעת (ההסכמים מהווים חלק מנספח 18 לתצהיר אברהם עזרא מטעם התובעת) נקבע באשר לדמי הניהול בסעיף 9(ד):

"הבעלים מתחייב לשלם לחברת הניהול את סכומי ההוצאות השוטפות, לרבות הוצאות תקורה של חברת הניהול, ההוצאות המיוחדות ועמלת הניהול (להלן: ההוצאות)" באופן, בסכומים ובמועדים כפי שיקבעו על ידי חברת הניהול, בהתחשב בסכום ההוצאות הנהוגות בבניינים דומים בתל-אביב ובכל מקרה עמלת הניהול לא תעלה על שיעור של 15% מסך הוצאות הניהול וההוצאות המיוחדות.

חלקו של הבעלים בכל ההוצאות יהיה בהתאם למפתח שיקבע על ידי החברה. המפתח לא יפלה באותה קומה בין חנות לחנות. בין משרד למשרד, אולם תהיה רשאית להפלות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בין חנות למשרד. בין משרד לחניון, בין חניון למחסן וכיו"ב.
הוצא חלק מן ההוצאות בקשר לשירותים או חלק מהם שלדעת החברה ניתנים או משרתים חלק מהבעלים בלבד ולא את כולם, תחייב החברה אותם דיירים. או בעיקר אותם. לפי מפתח אחר. או לפי מפתחות אחרים שייקבעו אף הם על ידה".

53. חוק המקרקעין קובע כי בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף (סעיף 61 לחוק המקרקעין). בנוסף וכפי שהוזכר לעיל, על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, שיעור ההשתתפות בהוצאות הרכוש המשותף המחייב את בעלי הדירות, הוא זה שנקבע בתקנון המוסכם. באשר ליחס בין הסכמים פרטניים שנחתמו על ידי בעלי דירות אל מול תקנון הבית המשותף, נקבע בפסיקה שמשרשם תקנון לבית המשותף, התקנון גובר על התחייבויות חוזיות שגובשו לפניו או לאחריו (ר' לדוגמא עש"א 3210-05-21 **אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיה ניקוי בע"מ** (8.10.2021) [פורסם בנבו] (להלן – עניין אלי רוני)). בענייננו, באשר להסכם הנציגות, הרי שבעלי הדירות לא חתמו עליו, ועל כן מובן שאינו יכול לגבור על הוראות התקנון. באשר להוראות הסכמי הניהול שהנתבעת 1 חתמה עליהם מול התובעת, הרי שלאור סעיף 61 לחוק המקרקעין ולאור הפסיקה דלעיל, בכל הנוגע לעניינים המוסדרים בתקנון, הוראות התקנון גוברות. מסקנה זו אף מתחזקת במקרה דנן, שבו לתובעת, המצויה כאמור בניגוד עניינים, יש במסגרת הסכמי הניהול שיקול דעת בלתי מוגבל לקבוע מהם המפתחות לחיוב בעלי הנכסים בדמי ניהול, ושעה שכפי שעולה מהאמור להלן, אין בידה להראות שפעלה בעניינים אלו באופן שקוף ושיוויוני.

54. לטענת התובעת, שיטת החישוב שהיתה נהוגה שנים רבות ולכל הפחות מאז סוף שנות השמונים, ואושררה בשנת 2015 על ידי חברת הניהול, היתה כדלקמן:

ביחס לקומת הרחוב ועד קומה שנייה – שטח בתוספת 20%
ביחס לקומה שלישית עד רביעית – שטח בתוספת 44%
ביחס למרפסות פתוחות – לפי 25% מסה"כ שטח.
(ר' סעיף 15 לתצהיר אברהם עזרא מטעם התובעת).

כן ציינה התובעת כי מזה שנים רבות הפחיתה לנתבעת 1 20% מגובה החוב בגין "שטחים ריקים" (ר' סעיף 11 לתצהיר אברהם עזרא מטעם התובעת), ומהחישוב שהציגה עולה שאכן מסכום החוב הופחתו 20% כאמור.

במאמר מוסגר אציין שהנתבעים לא חלקו על שיעור ההפחתה האמורה הנובע מאי שימוש בנכסים. מכיוון שהחוק אינו נותן כל פטור או הנחה בהשתתפות בהוצאות הרכוש המשותף בגין נכסים ריקים, והתקנון אף הוא אינו קובע דבר בעניין, אולם יש בו התייחסות גם לשירותים שניתנים על ידי המתחזק בנכסים הפרטיים, אני רואה בהפחתה האמורה כמשקפת את השירותים הפנימיים הניתנים לנכסים על ידי התובעת, כך שלמעשה החוב הנתען נוגע לחלקם של הנתבעים בהוצאות הרכוש המשותף בלבד.

במסגרת חישוביה, מבחינה התובעת בין שטחים "נטו", שהם השטחים הקיימים בפועל לבעלי הנכסים, לבין שטחים "ברוטו" שהם תוספת של אחוזים מסויימים לשטחים נטו, המשקפים את הקומה בה נמצא הנכס והפחתה במקרים שמדובר במרפסת פתוחה. מהאמור עולה שבגודל הנכס כפי שהוא מחושב על ידי התובעת, אין הכוונה לשטח הנכס,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אלא לשטחו בתוספת האחוזים על פי שיטת החיוב.

למעשה, שני הצדדים מסכימים כי היקף השטחים לצורך חישוב דמי הניהול, התקף לתקופה הרלוונטית לתביעה, אינו זה הרשום הנסח הרישום, או השטח בפועל, אלא מכפלה של השטח הרשום במקדם המביא ל"שטח לחיוב" שאותו יש להכפיל ב-14.8% למ"ר (סכום החוב למ"ר לאחר הפחתה של 20% בגין "שטחים ריקים"), נכון למועדים שבהם הפסיקה הנתבעת 1 לשלם. עיקר המחלוקת בין הצדדים היא באשר למקדם שבו יש להכפיל את השטח הרשום כדי להגיע ל"שטח לחיוב" שאותו יש להכפיל כאמור בסכום החיוב למ"ר.

55. מבחינת הראיות שהציגה התובעת לשיטת החישוב הנטענת, עולה כי לא עלה בידה להוכיח כי אכן השיטה הנטענת היא שנהגה כלפי כל בעלי הנכסים בבית המשותף, וכן לא עלה בידה להוכיח ששיטה זו תואמת את הוראות התקנון המוסכם.

56. התובעת מסתמכת על נספח 8 לתצהיר אבי עזרא מטעם התובעת, הכולל טבלה המתייחסת רק לחלק מבעלי הזכויות בבית המשותף. גם בנוגע לאותם בעלי זכויות, לא הובהר כיצד בוצע ה"חישוב לפי עקרונות חישוב שטחים" אשר מביא לכך שהשטחים באותה טבלה שונים מהשטחים הרשומים בנסח הטאבו. גם אם נניח שהכוונה היא שבאשר לאותם נכסים בוצעה מכפלה של השטח הרשום באחוזים על פי "שיטת החישוב" דלעיל, הדבר אינו מספיק כדי להוכיח שאכן התובעת פעלה כלפי כלל הנכסים בהתאם לשיטה זו. במסגרת חקירתו, כאשר נשאל מר עזרא על שיטת החיוב, טען כי בנספח 8 נקלחו "מדגמית" דיירים (ר' עמוד 5 לפרוטוקול הדיון מיום 30.12.2020 שורות 9-10). אם רצתה התובעת להוכיח שאכן חייבה באותו אופן את כלל בעלי הנכסים, לא היתה כל מניעה שתציג את כלל המסמכים, לפחות באשר לשנה מייצגת, אשר מבססים חיוב על פי אותה שיטה. המנעות התובעת להציג מסמכים כאמור, ובמקום זאת להציג טבלה "מדגמית" בה בחרה רק חלק מבעלי הנכסים, אינה יכולה לשמש ראיה מספקת לפעולתה על פי שיטת החיוב לה היא טוענת.

57. יתר על כן, כאשר נשאל מר עזרא, מנהל התובעת, בחקירתו הנגדית מדוע חייבו את הנתבעים במשך 10 שנים על פי שטח של 2,380 מ"ר, השיב שמכניסתו לתפקיד בשנת 2008 לא מצא מקום לפתוח את כל ההסכמים, ורק בעקבות טענות הנתבעים והחלטתם להפסיק לשלם את דמי הניהול ביצע תחשיב מחודש (עמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 30.12.2020 שורות 11-15). מכאן שאף מנהל התובעת עצמו מודה שלא בדק את חישוב דמי הניהול באשר ליתר היחידות במשך 10 שנים, דבר המוביל למסקנה שכפי שלגבי הנתבעים החישוב שנעשה בעבר אינו משקף את השיטה הנטענת, קיימת אפשרות סבירה שכך גם בנוגע לבעלי יחידות אחרות בבית המשותף. כמו כן, לא ניתן כל הסבר מטעם התובעת מדוע ציינה בהסכמי הניהול עליהם חתמה לבקשתה הנתבעת 1, היקף שטחים של 2,380 מ"ר דווקא, שעה שבאותו מועד הבית המשותף כבר היה רשום ולא היתה כל מניעה לבצע תחשיב על פי השיטה הנטענת בהתבסס על השטחים הרשומים.

58. גם נספחים 17, 18 אליהם הפנה מר עזרא בעדותו, שהם מכתבים שנשלחו בשנים 1988 ו-2000 לחברת טקסידו לענין תשלום דמי ניהול, אינם תומכים בטענת התובעת לענין שיטת החיוב. המכתב מ-1988 מתייחס לחישוב התוספת בשטחים על פי החלק היחסי הרכוש המשותף, ולא פורטה בה שיטת החיוב הנטענת. אף שתוצאת החישוב היא תוספת של כ-44% לשטח על פיו חוייבה טקסידו (ששונה מהשטח על פיו מחוייבים הנתבעים), אין בכך כדי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להוכיח את השיטה לה טוענת כיום התובעת. באשר למכתב משנת 2000, עולה שהוא מכתב מטעם התובעת המהווה חלק מהתכתבויות שנגעו למחלוקת לעניין החישוב שהיתה בינה לבין טקסידו, ואף שמוזכר בו קריטריון של תוספת 44% משטח הנכס, אין בו התייחסות לשיטת החיוב המלאה כפי שטוענת לה כיום התובעת, ועל כן בהיעדר אסמכתאות נוספות לא ניתן לתת לו משקל משמעותי לעניין הוכחת שיטת החיוב.

59. המקום ביחיד בו מופיעה "שיטת החיוב" האמורה, הוא נספח 7 לתצהיר מר עזרא מטעם התובעת, שהוא פרוטוקול החלטה מיום 7.5.2015 משיבת הנהלת התובעת, בו נכתב כי סוגית אופן חישוב דמי הניהול הועלתה על ידי מספר דיירים, ועל כן נכתב בפרוטוקול מהי שיטת החישוב, וכן נכתב כי זו השיטה שהונהגה "מהקמת הבניין ועד היום" וכי הוחלט לאשררה. על פי הפרוטוקול האמור, שיטת החיוב היא כדלקמן:

4. דיון בנוגע לחישוב השטחים לצורך חיוב בדמי ניהול.
לאחרונה הועלתה הסוגיה של אופן חישוב דמי הניהול בבניין ע"י מספר דיירים.
שיטת חישוב השטחים לחיוב בדמי הניהול אשר הונהגה מהקמת הבניין ועד היום הינה:
קומת רחוב עד קומה שניה נטו+20%.
קומה שלישית עד קומה עשירית נטו+44%.
קומה אחת עשרה עד קומה חמש עשרה נטו+45%.
קומה שש עשרה עד קומה תשע עשרה נטו+46%.
מרפסות פתוחות חיצוניות 25% משטחן.
אבקש לאשרר החישוב הנ"ל.
החלטה
הוחלט לאשרר פה אחד את החישוב שהיה נהוג עד כה.

כעולה מהאמור לעיל, התובעת לא הראתה כל ראיה אחרת על פיה נהגה על פי השיטה המדורגת האמורה, או ראיה ממנה עולה כי זו היתה השיטה נהוגה. כמו כן תמוה שהתובעת "אשררה" את השיטה האמורה במוסד פנימי של התובעת, מבלי לשתף את בעלי הדירות או לכל הפחות את נציגות הבית המשותף, כאשר האשרור נדרש לאור טענות שעלו מבעלי נכסים בבניין כעולה מפרוטוקול הישיבה האמורה. בנוסף, לא הובהר בפרוטוקול זה או בכל מסמך אחר, למה הוחלט דווקא על שיטת חיוב זו, וכיצד שיטת החיוב האמורה תואמת את עקרונות התקנון המוסכם, או את האמור בהסכמי הניהול. סמיכות ה"אשרור" לטענות שהועלו מטעם הנתבעים מביא למסקנה שבהיעדר אסמכתאות רלוונטיות לשיטת החיוב, יצרה התובעת, רק בשלב מאוחר זה, בתוך מוסדותיה הפנימיים, מסמך שיהווה בסיס לשיטה הנתענת על ידה.

60. יתר על כן, ממסמכי התובעת עצמה עולה כי האמור בפרוטוקול הנזכר לעיל, כאילו שיטה זו היתה נהוגה מהקמת הבניין, אינו נכון, שכן בנספח 17 לתצהיר מר עזרא משנת 1988 צוין כי **משנים את שיטת החיוב שהיתה נהוגה בבניין קודם לכן**, כאשר הן השיטה הקודמת שצוינה באותו מכתב והן השיטה החדשה, אינן השיטה שפורטה בפרוטוקול הישיבה. לפיכך לא ניתן לראות באמור בפרוטוקול הישיבה ראיה לכך שאכן השיטה הנתענת היא שנהגה בבית המשותף.

61. נוסף על האמור, מלבד נספח 8 המוזכר לעיל, הנציגות לא הציגה ראיות על פיהן בעלי נכסים אחרים בבית המשותף אכן מחוייבים בהתאם לשיטה זו, ובעיקר לא הראתה כיצד **חישובה** את השטחים של בעלי הנכסים האחרים. עניין זה פועל לרעת הנציגות שעה שעולה שרק לאחר שהנתבעים העלו טענות לעניין האופן בו הם מחוייבים, ביצעה התובעת חישוב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מחודש והגיעה למסקנה שהם חויבו בעבר על פי שטחים מופחתים. שעה שהדבר תלוי בתחשיבי התובעת בלבד, והיא לא הראתה כיצד ביצעה את התחשיבים כלפי נכסים אחרים, עולה ספק לגבי נכונות כלל התחשיבים שביצעה התובעת.

62. מהאמור עולה כי הראיות שהציגה התובעת לעניין שיטת החיוב אינן מספקות כדי להוכיח שאכן זו השיטה שנהגה בפועל בבית המשותף.

63. יתר על כן, התובעת לא הוכיחה כל הלימה בין השיטה הנטענת לבין הוראות התקנון המוסכם, אשר קובעות בסעיף 6.02 שהובא לעיל כיצד יש לחלק את הוצאות ניהול הרכוש המשותף.

64. כתוצאה מכך, לא הציגה התובעת בסיס ראייתי מספק לטענתה שהיה מקום "לתקן" את השטחים לחיוב הנתבעים, על פי תחשיב מחודש המבוסס על שיטת החישוב האמורה.

65. חיזוק למסקנה זו ניתן לראות בכך שהתובעת היא שנסחה את הסכמי הניהול עליהם חתומה הנתבעת 1, והיא שכללה בהם שטחים לחיוב בהיקף של 2,380 מ"ר, וכך אף חייבה את הנתבעים במשך 10 שנים. השוני בין השטחים לחיוב כפי שנכללו בהסכמי הניהול לבין השטח הרשום בנסח, מצביע על חישוב כלשהו שבוצע. התובעת לא נתנה כל הסבר לאופן בו חושב השטח הכלול בהסכמי הניהול של הנתבעת 1, ועל כן יש קושי לקבל את טענתה הסתמית, שמדובר בטעות שהתגלתה רק כעבור 10 שנים.

אף אם אכן מדובר היה בטעות, הרי שבהיעדר ראיות מספקות לשיטה הנוהגת, ובמיוחד לאור אי התאמתה להוראות התקנון המוסכם, לא ניתן לתקן את ה"טעות" בהתבסס על שיטה זו.

שיטת הנתבעים לחישוב דמי הניהול

66. כאמור, התובעת לא הוכיחה כי את שיטת החיוב שנטענה על ידה, ועל כן לא הוכיחה שיש לחייב את הנתבעים לפי המקדמים הכלולים בשיטה האמורה. אך גם הנתבעים, מצדם, לא הוכיחו שיטה אחרת לחיובם בדמי הניהול, כפי שיפורט להלן.

67. מסכימת השטחים שבבעלות הנתבעים על פי נסח הרישום עולה כי השטח שבעלותם הוא 2,039 מ"ר. בשני הסכמי הניהול שנחמו בין חברת הניהול לנתבעת 1 נכתב כי השטחים הם 1,649 מ"ר על פי הסכם אחד וכן 731 מ"ר על פי ההסכם השני (בסה"כ 2,380 מ"ר). לטענת הנתבעים, התובעת חייבה את חברת טקסידו, שמכרה את הנכס לנתבעת, על פי שטח של 1,520 מ"ר בלבד (המהווה כ-75% מהשטח אשר על פי נסח הרישום נמצא כיום בבעלות הנתבעים), ועל כן אין לחייב אותם ב"שטח לחיוב" גדול יותר. על פי ההסכם שבין טקסידו לנתבעת (נספח 20 לתצהיר מטעם התובעת), גודל הנכס שמכרה טקסידו לנתבעת הוא 2030 מ"ר (שטח שדומה מאד למופיע בנסח הרישום). אציין כי לנתבעת 1 רשומות גם הצמודות של שני גגות ומרפסת פתוחה, אשר שטחן מתווסף לשטח הרשום.

68. התובעת מצדה, חייבה כאמור את הנתבעים בדמי ניהול ובהוצאות החל משנת 2005 על פי שטח של 2,380 מ"ר, שהוא סיכום השטחים המופיעים ב-2 הסכמי הניהול עליהם חתמה הנתבעת 1, ובהמשך, לאחר שהחלה המחלוקת בין הצדדים, טענה כי למעשה היה עליה לחייב על פי שטח של 2,993.04 מ"ר (דהיינו, 613 מ"ר יותר מהשטח בו חייבה את הנתבעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעבר, בשל שיטת החיוב המוזכרת לעיל, על פי חישוב מחודש שערכה התובעת.

69. הנתבעים טוענים כאמור שיש לחייב אותם לפי שטח של 1,520 מ"ר בלבד, ואף להשיב להם סכומים ששילמו ביתר בעבר בגין שטח החיוב הגדול יותר, משום שחברת טקסידו שמכרה להם את הנכס חוייבה לטענתם על פי שטח כאמור. יש לדחות את טענת הנתבעים ממספר נימוקים מצטברים אשר יפורטו להלן.

70. ראשית, הנתבעים לא הראו כל הגיון או בסיס לחיובם על פי שטח של 1,520 מ"ר דווקא, הקטן מהשטח המוחזק על ידם בפועל, ועל כן גם אם היו מוכיחים שטקסידו חוייבה על פי שטח כאמור, אין בכך כדי להוכיח שהיה מקום להמשיך ולחייבם על פי שטח שרירותי שאינו מבוסס על כל שיטה שהיא.

71. שנית, הנתבעת 1 חתמה כלפי התובעת על חוזים אשר פירטו את היקף השטח בגינו חוייבה בדמי ניהול (המהווים כאמור חלק מנספח 18 לתצהיר אברהם עזרא מטעם התובעת). החוזים עליהם חתמה הנתבעת 1 מביאים לחיוב על פי שטח שהיקפו 2,380 מ"ר. הנתבעת 1 בודאי היתה מודעת במועד בו חתמה על הסכמי הניהול, שהיה סמוך למועד בו רכשה את הנכס, לכך שהשטח שרכשה, כפי שהוא רשום בנסח הרישום, קטן יותר מהמפורט בחוזים מול חברת הניהול, שכן על פי נסח הרישום השטח הוא 2,039 ועל פי הסכם הרכישה שלהם מול טקסידו הוא 2,030. בהמשך, ובמשך 10 שנים שילמו הנתבעים לפי שטחים אלו שהופיעו בחוזים. לפיכך יש לראות בנתבעים כמי שהסכימו, לפחות מאז החתימה על החוזים ועד להפסקת התשלומים על ידי הנתבעת 1, לשלם על פי שטח "ברוטו" של 2,380 מ"ר.

אין בידי לקבל את טענת הנתבעים שיש להתעלם מהשטח המופיע בהסכמי הניהול עליהם חתומה הנתבעת 1, רק משום שהניחה, לטענתה בשל הטעיה מטעם התובעת, שזה השטח על פיו שילמה טקסידו. הנתבעת 1 היא שרכשה את השטח האמור מטקסידו, והתחייבה לחתום על הסכמי ניהול דומים לאלו שטקסידו חתמה עליהם (ר' סעיף 8 להסכם בין הנתבעת 1 לטקסידו, נספח 20 לתצהיר מטעם התובעת), לפיכך היא שהיתה צריכה לברר שאכן ההסכמים עליהם היא חותמת תואמים את התחייבותה. כפי שיורחב להלן, אמנם הנתבעים זכאים לתיקון החיוב ככל שעולה שהוא מנוגד לתקנון, ולהתאמתו להוראות התקנון, אף אם הסכמי הניהול קובעים חיוב אחר, אך זאת רק באופן צופה פני עתיד.

יתר על כן, לאור ההפרש בין שטח הנכס המצוין בנסח הרישום ובהסכם עליו חתומה הנתבעת 1 מול טקסידו, לבין השטחים המפורטים בהסכמי הניהול, ההסבר המתקבל על הדעת הוא שהנתבעת 1 הבינה שהשטח המפורט בהסכמי הניהול מביא לידי ביטוי את שיטת החיוב של דמי הניהול, זאת גם אם לא בדקה כיצד הוא תואם את שיטת החיוב הנוהגת, או את השטחים לפיהם חויבה טקסידו.

מכל מקום, חתימת הנתבעת 1 על הסכם כאמור, מוכיחה את הסכמתה באותו מועד לשלם דמי ניהול לפי השטח שצוין באותם הסכמים, אשר כאמור לטענת שני הצדדים אינו אמור לשקף את השטח הפועל, אלא מהווה תוצאה של תחשיב.

בהקשר זה אוסיף שאיני מקבלת את טענת הנתבעת 1 שהיתה צד חלש אל מול חברת הניהול בעת החתימה על הסכמי הניהול והוטעתה בנוגע לשטחים שנכללו בהסכמי הניהול. מחקירתו הנגדית של מר סגרן, העד מטעם הנתבעים, עלה שהיה מיוצג על ידי עו"ד בעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החתימה על הסכמי רכישת הנכס, וטענתו שדווקא על הסכמי הניהול חתם ללא ייצוג אינה מתיישבת עם הראיות, הן משום שהחתימה על הסכמי הניהול היתה בסמוך לחתימה על הסכמי המכר, והסכמים אלו מוזכרים בהסכם המכר, והן משום שמנספח 19 לתצהיר מטעם התובעת עולה שהסכמי הניהול החתומים נשלחו אליה על ידי ב"כ הנתבעת 1 לאחר חתימתם, בצירוף מכתב לוואי מטעמו.

72. שלישית, כעולה מהאמור, הנתבעת 1 עצמה חתמה על שני הסכמי ניהול, בעוד שלטענתה מצאה בשלב מאוחר יותר הסכם אחד בלבד של חברת טקסידו המתייחס לשטח הקטן יותר.

לטענת התובעת, מדובר בהסכם שאינו חתום על ידה, אלא על ידי טקסידו בלבד. יחד עם זאת, אין מחלוקת שגם אם ההסכם אינו חתום על ידי התובעת, מדובר בהסכם שהוכן על ידה. בנסיבות אלו, שעה שטקסידו חתמה על ההסכם, ניתן להניח שהיה בכך משום קבלה מצד טקסידו של דרישת התובעת בעניין.

אך גם במצב דברים זה, לא ניתן ללמוד מהסכם יחיד זה שהוא כולל את כל השטח לגביו חוייבה טקסידו שכן כפי שהנתבעת עצמה, שרכשה את שטחי טקסידו, חתמה על שני הסכמים מול התובעת ולא על הסכם אחד, ועל כן יתכן שהיו הסכמים נוספים גם לטקסידו, וכן שהיו חיובים בגין שטחים נוספים מעבר לאלו שהיו בהסכם. דבר זה נתמך גם באמור בהסכם נספח 20 לתצהיר מטעם התובעת, שהוא הסכם המכר שנחתם בין הנתבעת 1 לטקסידו, שסעיף 8 בו מתייחס לחובת הנתבעת 1 לחתום על "הסכמי ניהול" בלשון רבים.

73. רביעית, כפי שנטען על ידי התובעת, אף שהותר לנתבעים לבקשתם לזמן לעדות את מר דוד שרעבי, מנהל כספים בחברת קרדן, שטקסידו היתה חברת הבת שלה, הנתבעים ויתרו על עדותו. זאת למרות שלטענת הנתבעים נמסר להם על ידי מר שרעבי הסכום שטקסידו היתה משלמת בגין דמי ניהול. כפי שנקבע בפסיקה, "כלל נקוט בבתי המשפט מימים ימימה שמעמידים בעלי דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה." ע"א 548/78 **פלונית נ' פלוני** (16.12.80) [פורסם בנבו]. לפיכך הותר על העדותו של מר שרעבי, פועל לרעת הנתבעים.

74. באשר לטענת הנתבעים בנוגע לכך שהתובעת נמנעה במכוון מלהמציא את החשבוניות לפיהן חוייבה טקסידו, הרי שמדובר בחשבוניות מתקופה שקדמה לרכישת הנכס מטקסידו בשנת 2005. התובעת לא היתה מחוייבת לשמור חשבוניות כאמור, לטענת מר עזרא, מנהל התובעת, פנה לרוה"ח של התובעת כדי לבדוק האם יש בידי חשבוניות כאמור ונענה בשלילה (ר' חקירתו הנגדית של מר עזרא בעמוד 10 לפרוטוקול הדיון מיום 30.12.2020 שורות 15-16). הדבר נתמך גם בחקירתו של ר"ח עזמו, אשר הוזמן לתת עדות מטעם הנתבעים, שכן לדבריו אינו שומר חומרים מע 7 שנים ואינו זוכר על פי אלו שטחים חיבה טקסידו (ר' עמוד 10 לפרוטוקול שורות 30-45). מכאן שהנתבעים לא הוכיחו שהתובעת נמנעה במכוון מהצגת חשבוניות כאמור, ועל כן אין בכך כדי לסייע לטענתם שטקסידו שילמה על פי שטח קטן יותר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעים טענו שבהליך אחר הציגה חברת החניון 2 חשבוניות מהשנים 1994 ו-1997 שנתנו על ידה לטקסידו בגין דמי שימוש במחסנים, ועל כן המסקנה היא שהיה בידי התובעת לאתר גם את החשבוניות שנתנו לטקסידו בנוגע לדמי הניהול. טענה זו אינה מסייעת לנתבעים משום שהחשבוניות האמורות הוגשו על ידם לאחר ביצוע חקירות העדים (ובהיעדר התנגדות מטעם התובעת), והיא לא עימתה את עד התובעת עם עניין זה, באופן שאיפשר לקבל הסברים אודות חשבוניות אלו. יתר על כן, התובעת הבהירה בתגובתה לבקשה לצירוף החשבוניות, שמדובר בחשבוניות שהיו צרופה למכתבים שנשלחו לחברת טקסידו, ועל כן נשמרו באופן נפרד בתיק נייר, שעה שיתר החשבוניות היו במערכת הממוחשבת אשר כפי שנטען על ידה קודם לכן, הוחלפה בשנת 2014, תוך שבוצעו בה גיבויים רק משנת 2007 בהתאם לדרישות הדין.

75. מהאמור עולה שהנתבעים לא הוכיחו כי יש לבצע את החיוב המוטל עליהם על פי שטח של 1,520 מ"ר כטענתם.

כיצד יש לחשב את החוב נשוא התביעה?

76. אמנם תקנון הבית המשותף קבע שהנציגות היא שרשאית לקבוע את שיטת החיוב, וכי ניתן לחייב באופן שונה נכסים שונים, אך כאמור לעיל, התובעת לא הוכיחה שהשיטה לה טענה אכן היוותה בפועל שיטה על פיה חוייבו הנכסים בבית המשותף, ואף לא הוכיחה שהשיטה האמורה תואמת את האמור בתקנון הבית המשותף לעניין עקרונות שיטת החיוב, ולא הוכיחה שהיא תואמת את האמור בהסכמי הניהול עליהם חתמה הנתבעת 1.

77. הפסיקה הכירה במצב שבו הנציגות נהגה במשך שנים שלא לחייב בעלי יחידות מסוימות בחלקם בהוצאות השוטפות, אף שהדבר נוגד את הוראות התקנון, וקבעה ששינוי נהג כאמור יהיה רק מעתה ולהבא (ר' ע"א (ירושלים) 11355/07 **כלפון ביטון נ' נציגות הבית המשותף** (5.8.2008) [פורסם בנבו] (להלן – עניין כלפון)). מכאן, שגם אם היה עולה בידי התובעת להוכיח טעות בחיוב הנתבעים, לא היה בכך כדי להועיל לתובעת בכל הנוגע למועדים שקדמו לתיקון ה"טעות" הנטענת, והדבר לא היה מקים לה זכות לגבות מהנתבעים חוב באופן רטרואקטיבי.

78. מאידך, גם הנתבעים לא הוכיחו שהיה מקום לחייבם בגין היקף שטחים מצומצם יותר. כמו כן, בכל הנוגע לטענת הנתבעים לעניין זכותם לקזז או לקבל סכומים ששילמו בעבר ביתר, כפי שנקבע בפסיקה, רואים בעל נכס ששילם את חלקו בהוצאות הרכוש המשותף כמי שמסכים לשיטת החיוב הנהוגה, וטענתו לענין שינוי בשיטת החיוב אינה מקנה לו זכות להשבת סכומים ששילם בעבר או לקיזוזם (ר' לדוגמא ע"א (חי) 1688/00, **נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' ברוך**, [פורסם בנבו] פ"מ תשס"ב (1) 721 (להלן – **עניין מצפה ורדיה**)).

לעניין זה קובע המלומד א. אייזנשטיין, בספרו **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** (חלק שלישי, תשס"א) בעמ' 331 :

"בעל דירה ששילם בעבר במשך תקופה ממושכת את הוצאות ההחזקה על פי שיעור שונה מהשיעור הקבוע בסעיף 58 לחוק, רשאי בכל עת להודיע לנציגות כי מכאן ואילך ישלם את ההוצאות בהתאמה לסעיף 58. הנציגות אינה יכולה לחייבו להמשיך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לשלם על פי השיעורים ששילם בעבר בטענה כי נכונו לשלם מעל לחלקו המשותף הפכה לנורמה מחייבת...

יחד עם זאת, הוא לא יהיה זכאי לדרוש מהנציגות להחזיר לו את הפרשי התשלומים ששילם מעל התשלומים שהיה חייב בהן, שכן רואים בתשלומים ששילם משום ויתור על זכותו לשלם תשלומים מופחתים" (ההדגשות אינן במקור).

79. מהאמור עולה, שיש לדחות הן את טענות התובעת והן את טענות הנתבעים באשר להשבת סכומים על התקופה שקדמה להפסקת התשלומים על ידי הנתבעת 1. בנסיבות אלו טענות הצדדים בנושא ההתיישנות מתייתרות.

80. באשר לתקופה שממועד מועד הפסקת התשלומים על ידי הנתבעת 1 ועד הגשת התביעה, הרי שבהיעדר הוכחה מטעם התובעת באשר לשיטת החיוב, ובאשר להתאמתה להוראות התקנון המוסכם, הרי שלאור האמור לעיל, די בכך שהנתבעים הבהירו שאינם מסכימים לנוהג הקיים כדי להביא לשינוי שיטת החיוב ולהתאמתה לתקנון. יחד עם זאת, מובן כי לא ניתן לפטור את הנתבעים לחלוטין מתשלום חלקם בהוצאות הניהול ותחזוקה, שכן אין מחלוקת שבוצעה תחזוקה של הבניין בתקופה הרלוונטית. כאמור, הנתבעים לא הוכיחו את טענותיהם לעניין האופן שבו יש לחייבם. לאור האמור, יש לקבוע, למרות היעדר הנתונים הרלוונטיים, כיצד לחייב את הנתבעים.

81. בפסק הדין שניתן בעשא (חי') 10493-07-11 **אייל מנחם נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף, ברח' המגינים 53, חיפה** (24.10.2011) [פורסם בנבו] נקבע בנוגע למצב שבו לא קיימים נתונים לשינוי שיטת החיוב בדיעבד, כי יש מקום לקבוע שינוי בשיטת החיוב שאופן שיהיה צופן פני עתיד:

"אין בפני הנתונים הדרושים על מנת לקבוע מה בדיוק חלקה של המערערת בשנים הרלבנטיות לתביעה, ואין מקום להתעלם מכך, שבמשך שנים ארוכות משטר חלוקת נטל תשלום דמי האחזקה השוטפים למשיבה, נעשה בהסכמה, שאף המערערת עצמה הייתה שותפה לו.

על כן, את שינוי משטר התשלום, והתאמתו להוראות סעיף 58(א) שלעיל, יש לעשות לגבי העתיד בלבד. על כן, הנני קובע, שהתאריך העתידי בו השינוי יכנס לתוקף יהיה ביום 1.1.2012."

82. כן ר' פסק דין בעש"א (חיפה) 29972-12-12 **אייל מנחם נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף, ברח' המגינים 53, חיפה** (8.4.2013) [פורסם בנבו], שניתן בהמשך בין אותם צדדים, והוסיף נימוקים להכרעה האמורה. כחלק מכך נקבע כי בשל העובדה ששיטת החיוב הקודמת נהגה שנים רבות, וכן שהבניין כולל יחידות רבות, ומשק הכספים של הנציגות הוא משק סגור, והפחתה בדיעבד של סכומים בהם מחויב בעל הנכס עלולה להכניס את קופת הנציגות לגרעון, הרי שיש מקום לשנות את השיטה רק מנקודה הצופה פני עתיד. ר' לעניין קביעת מועד עתידי בו תחל שיטת החיוב גם **עניין מצפה ורדיה** המוזכר לעיל בפסקה 20, וכן ע"א (י-ס) 11355/07 **כלפון ביטון נ' נציגות הבית המשותף** (5.8.2008) [פורסם בנבו].

83. בענייננו, אמנם הוכח נוהג שנהג בין הצדדים כ-10 שנים לעניין אופן החיוב בגין יחידות הנתבעים, אולם לא הוכחה השיטה עליה התבסס הנוהג האמור. התובעת לא הוכיחה כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אכן שיטת החיוב שטענה לה היא השיטה הנוהגת בבית המשותף ועל פיה מחוייבים כלל בעלי הנכסים, ומאידך, הנתבעת לא הוכיחה את טענתה שהיא מחוייבת בהיקף העולה על זה שהיא צריכה לחוב בו בפועל. במצב דברים זה, הרי שההסכם שבין הצדדים, על פיו נהגו הצדדים במשך כ-10 שנים, נותר כבסיס יחיד המשקף את שיטת חישוב דמי הניהול וההוצאות בהם חוייבו הנתבעים על פי הנוהג שהיה בין הצדדים. לפיכך, ובהיעדר ראיה לשיטת חיוב אחרת, הרי שעל הנתבעים לשלם את החוב נשוא התביעה על פי הנוהג האמור, ויש להחיל שיטת חיוב נכונה אשר תואמת את הוראות התקנון במועד עתידי.

84. על כן, על פי שיטת החיוב שנהגה בין הצדדים, ובהיעדר טענות מטעם התובעת באשר לטעות בתחשיב על פי הנוהג לחיובם בגין 2380 מ"ר, על הנתבעת 1 לשלם לתובעת את הסך של 187,125 ₪ בגין המועד שבו הפסיקה לשלם את דמי הניהול ועד לחודש ספטמבר 2016 כולל (בסמוך לפני הגשת התביעה).

85. באשר לחיוב העתידי, הרי שבמקרה דנן, הוראות התקנון המוסכם אינן קובעות פרמטרים ברורים לשיטת החיוב, אלא קובעות קווים מנחים לנציגות לעניין הפרדת הוצאות בגין שירותים מסוימים והטלתן על סוגי חלק מיחידות המשנה, וכן להבחין לעניין גובה ההוצאות בין סוגי עסקים.

במצב דברים זה, שלא הוכח כי הנציגות פעלה בהתאם לאמור, וכאשר לא הוכחה שיטת חיוב נהוגה, ואף שיטת החיוב הנתענת אינה תואמת את הוראות התקנון, אין מנוס מלקבוע כי כל עוד לא תיקבע שיטת חיוב בהתאם להוראות התקנון, הרי שחיוב כל בעלי הנכסים בבית המשותף, כולל החניון (כפי שיובהר להלן, התובעת לא הוכיחה שאינו מקבל שירותים כלל), יבוצע על פי חלקם ברכוש המשותף, כפי שהוא מפורט בסעיף 5 לתקנון המוסכם.

למען הסר ספק אבהיר כי אין בכך כדי להטיל על הנתבעת 1 לשלם בגין שירותים הניתנים לנכסים עצמם, כל עוד יוכח כי נכסיה ריקים, ועל כן היא עדיין זכאית להנחה של 20% מהתעריף הרלוונטי.

86. יחד עם זאת, בנסיבות אלו, שעה שעולה מהתקנון שאכן היתה כוונה להטיל על נכסים שונים חיובים בשיעור שונה, אני מוצאת שיש לתת שהות כדי לאפשר לנציגות הבית המשותף לגבש שיטה חדשה שתתאים להוראות התקנון המוסכם. בהקשר זה, אציין שאמנם בהסכם שבין הנציגות לבין התובעת נקבע כי התובעת היא שתקבע את מפתח החישוב, וכן נוסח החוזים הפרטניים באשר לשיטת החיוב שונה מנוסח התקנון, אולם התקנון קובע כי הנציגות היא שתקבע את שיטת החישוב, וכן קובע כיצד יש לקבוע שיטה כאמור. כפי שנכתב לעיל, משנרשם תקנון לבית משותף, התקנון גובר על התחייבויות חוזיות שגובשו בין לפניו ובין לאחריו (ר' עניין אלי רוני שהוזכר לעיל). בהתחשב בכך שהנציגות כוללת נציגים נוספים של בעלי הדירות, ולא רק את נציגי התובעת, הרי שמתן בלעדיות לתובעת בקביעת שיטת החישוב מהווה פגיעה בזכות בעלי הדירות ששיטת החיוב תקבע על ידי גוף המייצג אותם בצורה רחבה יותר. כמו כן, לאור הפסיקה האמורה, יש לפרש את הוראות החוזים הפרטניים באופן שיעלה בקנה אחד עם הוראות התקנון. על כן אני קובעת כי הנציגות היא שצריכה לקבוע את שיטת החיוב. אין בכך כדי לגרוע מיכולת הנציגות להיעזר בתובעת לקביעת מנגנון כאמור, בכפוף לאמור להלן, אך ההחלטה בעניין צריכה להתקבל על ידי הנציגות.

87. שיטה כאמור צריכה להיות תואמת את הוראות התקנון, ולכלול בין היתר את העקרונות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כדלקמן:

א. הוצאות בגין שירותים שאין אפשרות להפרידן או להטילן על יחידות משנה מסויימות, או שאין זה מעשי או צודק לעשות זאת, מבחינת ניצול השירות או הנאה ממנו ע"י בעלי יחידות מסויימות, יוטלו על כל יחידות המשנה ללא יוצא מן הכלל ויחולקו ביניהן בהתאם לחלקם ברכוש המשותף;

ב. הנציגות רשאית לקבוע, כי לצורך קביעת שיעור ההשתתפות בהוצאות בגין שירותים מסויימים, תיעשה הבחנה בין סוגי העסק המנוהלים ע"י בעלי היחידות, כך שיקבע שיעור אחיד לחנויות, שיעור אחיד למחסנים, מסעדות, אולמי אירועים וכיוצא בזה.

ג. בהקשר זה אוסיף שמכיוון שהחניון רשום כתת חלקה נפרדת, יש לכלול גם אותו בשיטת החיוב, לאחר שייבחן, בהתאם לאמור לעיל, מהן הוצאות השירותים שלא ניתן להפרידם או להטילם על יחידות משנה מסויימות או שלא מעשי או צודק לעשות זאת. אציין כי גם אם יש מקום לקבל את טענת התובעת שהחניון מהווה יחידה נפרדת שאינה משתמשת בשטחים משותפים, אין בכך כדי לפטור את החניון לחלוטין מתשלומים שוטפים, שכן לא נבחנה השאלה האם הוא משתמש במערכות משותפות של הבית המשותף כגון מערכות מים וביוב וכד'. יש לבחון עניינים אלו במסגרת בחינת השייך של כלל ההוצאות המשותפות. מובן כי הוצאות בשל ניהול החניון עצמו אינן צריכות להילקח בחשבון לענין הוצאות הרכוש המשותף, שכן החניון מהווה יחידה נפרדת, ואין המדובר בהוצאות הרכוש המשותף.

ד. באותן הוצאות שיחולו על בעלי היחידות מסוג מסוים, יתחלקו בעלי היחידות הנושאים באותן הוצאות בהתאם ובאופן יחסי לחלקם ברכוש המשותף.

88. לאור התנהלות התובעת בעבר, שנעשתה באופן לא שקוף, ולאור היותה בעלת נכסים בבית המשותף, ובעלת קשר הדוק לחברת החניון, אני סבורה שאין מקום ששיטה כאמור תיקבע על ידי התובעת עבור הנציגות, אלא על ידי גורם מקצועי שאינו קשור לתובעת או לנציגות, אשר יקבל את הנתונים מהתובעת ומהנציגות, ויקבע על פי העקרונות האמורים את שיטת החיוב, לאחר שיבחן את מכלול ההוצאות הנוגעות לרכוש המשותף. כמו כן יש מקום שגורם כאמור יוציא דוח מפורט ומנומק לעניין האופן בו קבע את השיטה, והדוח יימסר טרם תחילת החיוב על פי שיטה זו על ידי התובעת לכלל בעלי הנכסים בבית המשותף.

89. לפיכך, וכדי שתהיה שהות לקביעת שיטת חיוב חדשה כאמור, אני קובעת כי החל מיום 1.10.2022 לא תהא התובעת רשאית להמשיך ולגבות מהנתבעים דמי שימוש על פי הנוהג הקיים.

90. ככל שלא תגובש שיטה חדשה כאמור לעיל, הרי שהחל מיום 1.10.2022 יראו בכך ביטול הנוהג האמור, והתובעת תהא רשאית לגבות מהנתבעים לכל היותר, בגין השתתפותם בהוצאות הרכוש המשותף, סכומים בהתאם לחלקם ברכוש המשותף כפי שהוא מפורט בתקנון הבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

91. ככל שתגובש שיטה כאמור, וככל שלנתבעים יהיו טענות בכל הנוגע להליך גיבוש השיטה או בנוגע לשיטה עצמה, הרי שיוכלו להגן על זכויותיהם בעניין באמצעות פניה לערכאות, אולם לא יהא בכך כדי להתיר להם להימנע לחלוטין מתשלום חלקם בהוצאות, על פי חלקם ברכוש המשותף.

טענות לעניין חוב החניון בדמי ניהול

92. אין מחלוקת כי החניון לא שילם דמי ניהול בכל התקופה הרלוונטית לתביעה. כאמור בסעיף 6.02.2 לתקנון, רשאת הנציגות לקבוע כי לצורך קביעת שיעור ההשתתפות בגין שירותים מסויימים תעשה אבחנה בין סוגי עסקים, וכי הוצאות אלו יחולו על היחידות הרלוונטיות בהתאם לחלקן ברכוש המשותף.

93. מחקירת מר עזרא מנהל התובעת, לא הופרכה הטענה שהחניון הוא יחידה נפרדת ושונה מיתר היחידות בבית המשותף. מר עזרא חזר וטען בעדותו כי "החניון לא נמצא בבניין, לא מעליו ולא מתחתיו אלא בצד הבניין, עם כניסה נפרדת ושירותים נפרדים. החניון לא מקבל שום שירות מהבניין" (ר' עמוד 4 לפרוטוקול הדיון מיום 30.12.2020 שורות 16-13 וכן עמוד 6 שורות 42-39). בחקירתו של מר סגרון מטעם הנתבעים לא נסתרה הטענה לעניין היות החניון יחידה נפרדת כאמור, אולם נטען כי השומר בלובי הבניין נותן שירות לחניון שכן הוא יכול לאפשר כניסת רכבים לחניה. בהקשר זה טענו הנתבעים כי יש לחייב את החניון על פי תחשיב של 75% משטחו, אולם לא עלה בידם לתת ביסוס כלשהו לתחשיב זה (ר' חקירת סגרון בעמוד 17 לפרוטוקול שורות 49-1, עמוד 18 שורות 2-1). כמו כן עלה מחקירת מר עזרא כי החניון אינו משתתף בהוצאות הרכוש המשותף לפחות משנת 2002 (עמוד 4 לפרוטוקול הדיון שורות 36-32), וכי ההחלטה לפטור אותו נתנה עוד בשנת 2000 (נספח 13 לתצהירו).

94. מהאמור עולה שאכן יש בסיס לטענת התובעת שהחניון אינו צריך להיות מחויב כיתר היחידות, בשל היותו נפרד פיזית מיתר היחידות, ובשל אופיו כבעל שטח גדול מאד המקבל שירותים מועטים מאד. יחד עם זאת, ספק אם היה מקום לפטור אותו מתשלום לחלוטין, בשל כך שעלה שהוא מקבל שירותים כלשהם, גם אם מועטים.

95. מכיוון שעולה שהנוהג שהיה קיים שנים רבות פטר את החניון מתשלום, וטענות הנתבעים בהקשר זה עלו לאחר שנים רבות שבהן לא חויב החניון בדמי ניהול, אין מקום לדרישה רטרואקטיבית כלפי החניון (ר' עניין כלפון לעיל). הנתבעים מצדם לא הוכיחו מהו השיעור בו יש לחייב את החניון באופן התואם את הוראות תקנון הבית המשותף, וה"תחשיב" שביצעו אינו מבוסס כל נתונים כלשהם, ואינו עולה בקנה אחד עם האמור בתקנון, ולפיכך גם בהקשר זה אני מוצאת, בדומה לאמור לעיל, לעניין שינוי דמי הניהול בהם יחויבו הנתבעים, שיש להחיל שיטה חדשה במועד עתידי, ועל כן אני קובעת כי ככל שהנציגות תקבע שיטה כאמור, הרי שבמסגרת קביעת שיטת החיוב החדשה כאמור לעיל, ייקבע גם שיעור חיוב החניון. ככל שלא תקבע שיטה כאמור, הרי שמתאריך 1.10.2022 יהא על החניון לשלם את חלקו בהוצאות הרכוש המשותף בהתאם לחלקו ברכוש המשותף. בהקשר זה אבהיר כי ככל שלא ניתנים לחניון שירותים בתוך החניון עצמו, כפי שנטען על ידי התובעת, ולא נסתר, הרי שגם החניון יהא זכאי להפחתה של 20% בגין אי מתן שירותים כאמור, בדומה לנתבעת 1.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

96. בהקשר זה אבהיר, לאור טענות שעלו מתצהיר מר עזרא ומחקירתו, שהוצאות שמוציא החניון לצורך אחזקתו אינן רלוונטיות לחישוב חלקו בהוצאות הרכוש המשותף, בשל היותו יחידה נפרדת ועצמאית, וזאת כפי שההוצאות שמוציא כל בעל דירה על תחזוקת דירתו אינן רלוונטיות לחלקו בהוצאות הרכוש המשותף.

תשלום בגין דרישות מערך הכבאות, וחייב החניון בתשלומים בגין דרישות אלו

97. כעת יש לבחון האם יש לראות באופן שונה את הוצאות בגין דרישות מערך הכבאות, בכל הנוגע לחייב החניון, באופן המשליך על חובות הנתבעים.

98. ראשית אציין, שטענת הנתבעים לעניין הצגת אסמכתאות באשר לסכום שנדרש על ידי מערך הכבאות, מהווה הרחבת חזית כפי שנטען על ידי התובעת (סעיף 4 לסיכומי התגובה), שכן טענותיה בעניין בכתבי הטענות התייחסו רק לחלקה היחסי בהוצאות אלו ולא להיקף ההוצאה.

99. באשר לטענה כי היה מקום לחייב גם את החניון בחלקו היחסי בגין דרישות מערך הכבאות, הרי שכפי שנקבע בסעיף 6 לתקנון הבית המשותף, הנציגות רשאית לבצע אבחנה בין היחידות לעניין שיעור השתתפותן בהוצאות ניהול הרכוש המשותף. הוצאה כאמור בגין דרישות מערך הכבאות, הוא הוצאה נפרדת ומיוחדת, אשר לנציגות, על פי התקנון, יש סמכות לקבוע לגביה כי החניון יחויב בשיעור מופחת ואף שלא יחויב כלל. במקרה דנן, כאמור לא הופרכה טענת הנציגות כי החניון מהווה יחידה נפרדת, בעלת כניסה נפרדת, וכן לא הופרכה טענתה שדרישות מערך הכבאות אינן באות לתת מענה לרכוש משותף המשרת את החניון. מחקירתו הנגדית של סגרון, העד מטעם הנתבעים, עלה שהבסיס העיקרי לטענתו שהחניון צריך לשלם את דמי הכבאות הוא בשל זכותו בשטחי הרכוש המשותף, ללא קשר לשירות שהוא מקבל בגינם (עמוד 18 לפרוטוקול הדיון מיום 30.12.2020 שורות 39-42). טענותיו באשר לכך שדרישות הכבאות ישרתו גם את החניון, למרות שיש לו כניסה נפרדת, נטענו בעלמא. לאור ההיקף המשמעותי של שטח החניון מחד, והניתוק הפיזי בינו לבין הרכוש המשותף שבו נדרש לבצע את העבודות מאידך, הרי שגם אם יש ממש בטענה שדרישות הכבאות באשר לרכוש המשותף מועילות לו, בוודאי שעל פי הוראות התקנון המאפשרות אבחנה בין סוגי נכסים על פי אופי השירותים שהם מקבלים, אין הגיון לחייב אותו בהתאם לחלקו ברכוש המשותף, כפי שמחויבות יתר היחידות. בנסיבות אלו, ולאור הנוהג בין הצדדים לאורך שנים רבות, כעולה מהאמור לעיל, שהחניון אינו משתתף כלל בהוצאות הרכוש המשותף, והוראות התקנון הקובעות שהתשלום יוטל על היחידות הנהנות מהשירותים המסוימים, ולאור העובדה שהנתבעים לא הוכיחו שהחניון יהנה באופן כלשהו מביצוע דרישות רשות הכבאות, אני מוצאת שהחניון פטור גם מתשלום זה.

באשר לדרישות עתידיות, ולאור חובת הנציגות והתובעת לפעול בתום לב ובשקיפות מוגברת, הרי שיהיה מקום לבחון באופן מקצועי, באשר לכל הוצאה מיוחדת מסוג זה, האם יש מקום לפטור את החניון לחלוטין מאותה הוצאה, או להטיל עליו שיעור מופחת, באופן שלא ייקפח את בעלי הנכסים האחרים.

100. מהאמור עולה כי באשר לדרישות הכבאות, על הנתבעת 1 להשלים את חובה על פי חלקה היחסי (ללא התחשבות בחלקו היחסי של החניון). לפיכך על הנתבעת 1 להשלים את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יתרת החוב על פי העולה מתצהיר התובעת (שהנתבעת לא סתרה את אופן החישוב בו בהתאם לאמור) בסך של 50,356 ₪ כולל מע"מ.

החזר תשלומי ארנונה

101. כפי שנכתב לעיל, התובעת ויתרה על הסעד בנוגע להחזר תשלומי ארנונה, משום שעלה שגם לפי טענתה, חברת החניון, ולא התובעת, היא ששילמה את התשלומים. לטענתה, יש לדחות גם את דרישת הנתבעים כלפיה, שכן גם היא מתייחסת לתשלום ארנונה במקום חברת החניון ולא במקום התובעת. איני מוצאת מקום להידרש לטענה זו, שכן אין לערכאה זו סמכות עניינית לדון בסעד מסוג זה, ועל כן יש למחוק את הסעד האמור.

102. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע מהן הסמכויות השיפוטיות של מפקח על מקרקעין, כדלקמן:

"א. סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), תשנ"א – 1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

ב. סכסוך בין בעלי דירות בבית המשותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירותו, לבית המשפט המוסמך או לפני המפקח."

באשר לצדדים לסכסוך מרחיב הסעיף כדלקמן:

"ג. האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות."

103. בפסק הדין המנחה בעניין בע"א 6394/15 **נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל ואח' נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ ואח'** (17.3.16) [פורסם בנבו] נקבע כי בחינת סמכותו של המפקח היא דו שלבית:

" לפי סעיף 72 לחוק המקרקעין, שניים הם התנאים להפעלת סמכותו של המפקח: בשלב הראשון, על המפקח לבחון האם בסמכותו להכריע בסכסוך בשים לב לזהות הצדדים שבפניו. בשלב השני, עליו לבחון את מהותו של הסכסוך, היינו האם מדובר בעילת תביעה המנויה בסעיף 72 לחוק המקרקעין."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

104. בתי המשפט נתנו פירוש מצמצם לסעיף 72 האמור וקבעו כי אין להרחיב את פירושו (ר' לדוגמא ד"נ 20/73 **שמע נ. סודובסקי**, כח(1)730, 664/71 **עורקבי ואח' נ. נקר**, פ"מ ע"ח 130, ע"א 458/69 **שליט נ. גולדברג** כ"ד(1)231).

105. אף כי הצדדים להליך נכללים באלו הזכאים להביא סכסוך בפני המפקח על רישום מקרקעין, הרי שהדרישה להשבת תשלומי ארנונה שלטענת הנתבעים שולמו על ידם במקום התובעת, אינה במסגרת העילות המפורטות בסעיף 72. בנסיבות אלו, אין סמכות לערכאה זו לדון בסכסוך בין הצדדים בנוגע לסעד זה, ועל כן הסעד בעניין זה יימחק.

תשלום דמי שימוש בגין שימוש הנתבעים במחסנים

106. בחקירתו הנגדית הודה מר עזרא, מנהל התובעת, כי המחסנים בגינם נדרשו הנתבעים לשלם דמי שימוש במסגרת התביעה, שייכים כולם לחברת החניון, שאינה צד להליך זה (ר' עמוד 7 לפרוטוקול הדיון מיום 30.12.2020 שורות 40-48). בנסיבות אלו, התובעת אינה יכולה לתבוע דמי שימוש בטענה לשימוש במחסנים שאינה טוענת לכל זכות בהם, ועל כן הסעד האמור יימחק.

חוב שנוצר לאחר הגשת התביעה

107. בנסיבות האמורות, של חוסר בהירות באשר לתחשיבים שביצעה התובעת, ושינויים שחלו מעת לעת בדרישותיה, אינו מוצאת מקום לחרוג מסדרי הדין, ולתת סעד המתייחס לחוב שנוצר לאחר הגשת התביעה. יחד עם זאת, אני מוצאת מקום להבהיר כי ככל שלא חלו שינויים בהקשר זה לאחר הגשת התביעה, ולאור קביעות פסק דין זה באשר לשינוי מועד הנוהג, הרי שיש מקום שהנתבעים ישלמו חובם על פי השיטה שנהגה בעבר, עד לשינוי השיטה על פי הוראות פסק דין זה.

חוב בהפרשי ריבית והצמדה

108. באשר לבקשת התובעת לחייב את הנתבעים בהפרשי הצמדה וריבית מיום היווצרות החוב של כל אחד מהתשלומים ועד למועד ביצוע התשלום בפועל, הרי שלאור האמור לעיל הטענה רלוונטית בנוגע לחוב השוטף של הנתבעת 1 וליתרת חובה בהתייחס לדרישות רשות הכבאות בלבד. בעניין זה, אני מוצאת מקום לחייב את הנתבעת 1 בהפרשי הצמדה בלבד מיום היווצרות כל חוב, ולא בריבית.

109. באשר לריבית, הרי שעל פי סעיף 2 לחוק פסיקת ריבית, תשכ"א – 1961, הדבר נתון לשיקול דעת הרשות השיפוטית, ולא מצאתי במקרה זה נסיבות המצדיקות חיוב הנתבעת 1 בריבית.

110. אמנם התנהלות הנתבעת 1 בהימנעות גורפת מתשלום דמי ניהול בגין הנכס המוחזק על ידה אינה תואמת את הוראות הפסיקה, הקובעת כי בעל דירה אינו רשאי לקזז חובות שהנציגות חייבת לו לטענתו מתוך חובו לנציגות בשל חלקו בהוצאות הבית המשותף (ר' לדוגמא ע"א 34810-10-18 **רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב** (15.4.19) [פורסם בנבו]). יחד עם זאת, בנסיבות דנן, שבהן מצאתי שאכן הנתבעים צודקים בטענותיהם כלפי התובעת לעניין ליקויים באופן חישוב חובם, ומאידך, התנהלות כוחנית של התובעת אשר באופן חד צדדי העלתה את סכומי החוב של הנתבעים, מבלי שהוכיחה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהיה בסיס לכך או שנבחן הצורך לשנות את כלל החיובים של בעלי הדירות, שעה שהתובעת עצמה מחזיקה ביחידות בבית המשותף, הרי שיש לתת משקל גם להתנהלות זו של התובעת באשר לחיוב הנתבעת 1 בריבית בגין חובותיה.

111. באשר להפרשי הצמדה, הפסיקה קובעת שבהיעדר טעמים מיוחדים, יש לפסוק גם את הפרשי ההצמדה מיום היווצרות העילה (ר' לדוגמא עש"א (ת"א) **מגדלי טופ נדל"ן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף** (1.3.2020) [פורסם בנבו] והפסיקה המוזכרת שם). לפיכך על הנתבעת 1 לשלם לתובעת את הסכומים שנפסקו בצירוף הפרשי הצמדה ממועד היווצרות החיוב ועד למועד התשלום בפועל.

סיום

112. לאור האמור, אני קובעת כי אכן נפלו ליקויים באופן חישוב חלקם של הנתבעים בהוצאות הרכוש המשותף, אולם השינוי בעניין זה ייעשה ממועד 1.10.2022 והלאה, באופן שפורט לעיל.

113. כמו כן, על הנתבעת 1 לשלם לתובעת את חובה בגין דמי הניהול החל מחודש מרץ 2015 עד ספטמבר 2016 (כולל) בסך של 187,125 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה באשר לכל אחד מהתשלומים ממועד החיוב באותו תשלום, דהיינו, מהיום האחרון של כל חודש לגבי חל החוב החודשי.

114. בנוסף על הנתבעת 1 לשלם לתובעת את יתרת החוב בגין דרישות מערך הכבאות בסך של 50,356 ₪ (כולל מע"מ) בתוספת הפרשי הצמדה ממועד החיוב, דהיינו מיום 2.4.2015 שאז נשלחה הודעת החיוב לנתבעים.

115. יתר הסעדים הכספיים שהתביעה ובתביעה שכנגד נדחים.

116. על הנתבעת 1 לשלם את הסכומים האמורים בתוך 60 יום מיום מתן פסק הדין. על הסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה כאמור לעיל, וכן ריבית כדין מיום הגשת התביעה (3.11.2016) ועד מועד התשלום בפועל. באשר לסכומים ששילמו הנתבעים לאחר הגשת התביעה, איני מוצאת מקום לחייבם בהפרשי הצמדה בגין אותם סכומים, בשל העובדה ששולמו לפני מתן פסק דין ובשל המחלוקת הלגיטימית של הנתבעים על האופן בו חושב חלקם.

117. באשר להוצאות ההליך, בשל קבלת חלק מסעדי התביעה בלבד, ולאור הליקויים שנמצאו בבסיס שיטת החיוב שהתובעת הנהיגה בבית המשותף, אני מוצאת מקום להטיל על הנתבעת 1 הוצאות באופן חלקי בלבד, בשל החלטתה החד צדדית להימנע מלשלם את חלקה בהוצאות הרכוש המשותף. לפיכך הנתבעת 1 תשלם לתובעת הוצאות בשל ההליך בסך של 9,000 ₪ בתוך 60 יום.

ניתן היום, 12 יוני 2022, י"ג סיון תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/779/2016, 5/128/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תל – אביב - יפו